



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום

נציגות הבית המשותף ברח' משעול חצב 10,
כרמיאל
באמצעות ב"כ עו"ד גרין חיים

התובעת:

נגד

1. סוחמן פבל

הנתבעים:

2. לביא-מישאל מרים

פסק דין

עניינה של התביעה בסעד לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף, ובחיובה של נתבעת 2 בתשלום הוצאות התחזוקה של הבית המשותף.

הצדדים והשתלשלות ההליך

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף, שברחוב משעול חצב 10 בכרמיאל, הידוע כגוש 19062 חלקה 74. נתבע 1 (להלן – **הנתבע**) הוא בעל הזכויות בתת חלקה 1 ונתבעת 2 (להלן – **הנתבעת**) היא בעלת הזכויות בתת חלקה 4. על ניהולו של הבית חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**).

2. בכתב התביעה טענה התובעת כי כל אחד מהנתבעים הסיג גבול ברכוש המשותף בכך שפרץ דלת כניסה נוספת לדירתו בקיר החיצוני של הבית, ובסמוך לדלת בנה גרם מדרגות, ממנו מתאפשרת גישה לחצר המשותפת. פעולות אלו נעשו ללא הסכמת כלל בעלי הדירות כנדרש בחוק. מעבר לצו עשה, עתרה הנציגות לחיוב הנתבעת בתשלום חובה בסך 3,150 ש"ח בגין אי תשלום מיסי ועד הבית לתקופה שמיום 1.4.2019 ועד ליום 31.12.2020. כתב הגנה מטעם הנתבעים הוגש ביום 18.5.21 (ראו טיעוניהם להלן).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. ביום 30.6.21 התקיים קדם משפט בנוכחות הנתבעת, התובעת ובא כוחה. בפתח הדיון הודיעה הנתבעת בשם הנתבע כי נמנע ממנו להתייצב וכי ייפה את כוחה של הנתבעת, לטעון גם בשמו.

4. בסוף הדיון, לאחר שמיעת טיעוני הצדדים הוריתי כי יש למחוק את הסעד הכספי בגין התקופה שקדמה למועד החזקתה בדירה. בהסכמת הצדדים הוריתי על כינוסה של אסיפה כללית לצורך בחינת סוגיית הסכמות הדיירים לשינויים שבוצעו ע"י הנתבעים ברכוש המשותף, לאחריה, יגישו הצדדים טיעוניהם בכתב ותינתן החלטה.

5. ביום 4.7.21 הוגשו סיכומי התובעת. בהפנותה לפסיקה ולהוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, טענה התובעת כי השינויים שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף עולים כדי הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירותיהם, ולכן דרושה הסכמתם של כלל בעלי הדירות בבית המשותף.

6. סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 11.7.21. בפתח טיעוניהם מאשרים הנתבעים שפתיחת הדלתות בדירותיהם פוגעת ברכוש המשותף אלא שלטענתם, יש לראות בהסכמות 19 מתוך 32 בעלי הדירות לשינויים שעשו ברכוש המשותף, כהסכמות ברף הנדרש בחוק. מטעם זה, לא מצאו הנתבעים טעם לכנס אסיפה כללית, בהתאם להחלטה מיום 30.6.21.

7. אשר למדרגות שנבנו סמוך לדלתות, טענו הנתבעים שמדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף התואם את תנאי המקום והזמן ואין בו כדי למנוע מיתר הדיירים גישה או שימוש לחצר הסמוכה. עוד טענו הנתבעים שקודם לבניית המדרגות, שימשה החצר הסמוכה את הדיירים כמקום להשלכת זבל; בעקבות פעולותיהם של הנתבעים, יכולים כיום בעלי הדירות ליהנות מחצר נקייה ומטופחת.

8. לטעמם של הנתבעים, התנגדותה של הנציגות לשינויים שעשו בדירותיהם, מעלה חשש שמדובר ברדיפה אישית שלא מטעמים ענייניים, שכן אין מחלוקת שבשנת 2015 או קודם לכן נפערה דלת אחרת בדירת הנתבעת, ע"י בעליה הקודמים, ללא כל מחאה מצד בעלי הדירות. עוד נטען שהתנגדות הנציגות עולה כדי שימוש בזכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחוסר תום לב, שעה שאין בשינויים שעשו הנתבעים לגרום לבעלי הדירות כל נזק, והם אף היטיבו עמם.

דיון והכרעה

9. סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כי **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות..."**. הסכמת האסיפה הכללית משמעה הסכמה של רוב בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי.

10. כאמור, הנתבעים מסכימים שפתיחת הדלתות בדירותיהם (הרחבת חלון קיים לדלת) היא **"פגיעה ברכוש המשותף"**, כמשמעה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, אלא שלטעמם, הם מחזיקים בהסכמות בעלי הדירות ברוב הדרוש. מנגד, טוענת התובעת שלצורך השינויים שעשו הנתבעים בדירותיהם, אין די ברוב בעלי הדירות אלא בהסכמת כל בעלי הדירות, שכן פתיחת הדלת ובניית המדרגות הביאה לסיפוח של חלק מהחצר המשותפת לדירה, שיש לראות בה כהצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף, זו טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות, מכוח סעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין הקובע **"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"**.

11. השאלה האם שימוש מסוים ברכוש המשותף עולה כדי שינוי זכויותיו של בעל דירה ברכוש המשותף - ואז יש צורך בקבלת הסכמתו, או שמדובר בשימוש הנוגע לדרכי ניהול הרכוש המשותף אותו מוסמכת האסיפה הכללית לאשר ברוב בעלי הדירות, נדונה רבות בפסיקה, והמבחן שהנחה את בתי המשפט לצורך הכרעה בשאלה זו הוא מבחן שלילת ההחזקה בחלק מהרכוש המשותף:

"החלטה של האסיפה הכללית המשנה את זכויותיו של בעל דירה, לא יהיה לה תוקף לגביו, אלא אם כן הסכים לה. משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף שנעשית על-ידי בנייה בו ועל-ידי צירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על-ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', ו'ברור כי דבר כזה אינו יכול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להיעשות אלא בהסכמתם' (ע"א 504/68, בעמ' 692; ע"א 31/70, בעמ' 391) "רע"א 698/85 [1], בעמ' 151" [ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן, פ"ד מז (5) 856. ראו גם: רע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

12. בהקשר לפתיחת דלת אל הרכוש המשותף, ראו דבריו של המלומד י' ויסמן, בספרו, דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמ' 454-455 (הגם שלגישתו אין לפעול בהתאם למבחן שלילת החזקה): "החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שהחזקה בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן ככפופה לזכות הווטו שלו. כך, למשל, פריצת פתח מתוך דירה אל גג הבית, והתקנת מכסה לפתח ומעקה סביבו, נחשבו למעשים הטעונים הסכמת כל בעלי הדירות שבבית המשותף, מכיוון שהיתה בכך תפיסת החזקה ייחודית".

13. הנה כי כן, שינויים שעושה בעל דירה בדירתו שפוגעים ברכוש המשותף טעונים הסכמה של רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית, אלא אם מדובר בשינוי הכולל הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף, שיש בה כדי שימוש ייחודי של בעל הדירה ברכוש המשותף, אז נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף. המסקנה העולה מכך היא שלצורך פתיחת דלת נוספת מדירותיהם, היה על הנתבעים לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף.

14. אין בדברי הנתבעים שלא גידרו חלק מהחצר, שלא הציבו מתקנים קבועים ושלא מנעו מדייר אחר שימוש בחצר הסמוכה לדירתם לשמש טענות הגנה מפני התביעה דנא. פריצת הדלת מתוך הדירה, יצרה גישה ישירה לשטח המשותף, והפכה את חצר הבית למעין גינה פרטית של הדירות. הדברים נכונים גם אם בשלב זה, לא נעשו בשטח המשותף פעולות ממשיות נראות לעין של הצמדה פיזית של חלק מהחצר לדירה, ע"י תחימה בגדר, ריצוף וכיוצא באלו; וגם אם אין ביצירת פתחים אלו והמדרגות שלצדן לפגוע בזכות השימוש של בעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף ולהסב להם נזק [ראו: ע"א 281/61 שלוסר נ' כץ, פ"ד טו 2329; ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290, 295; ע"א 136/63 לוינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963)]. מטבעם של דברים, יצירת גישה ישירה מתוך דירה לשטח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרכוש המשותף, מובילה לשימוש הולך ופוחת של יתר הדיירים באותו שטח ולשימוש ייחודי של בעל הדירה ברכוש המשותף.

15. אין ממש גם בטענת הנתבעים כי במעשיהם היטיבו עם בעלי הדירות בכך שטיפחו על חשבונם את שטחי הרכוש המשותף. פעולותיהם של הנתבעים לשיפור חזות החצר אינן יכולות לשמש תחליף להסכמות בעלי הדירות ברף הנדרש בחוק. חצר הבית היא חלק מהרכוש המשותף, ולשם עשיית שימוש ייחודי בה, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. הדברים נכונים אף ביחס לטענת הנתבעים לפגיעה ברכוש המשותף שנעשת או שנעשתה ע"י אחרים בבית המשותף, זו אינה יכולה להכשיר את מעשיהם של הנתבעים ולפטור אותם מקבלת הסכמותיהם של כלל בעלי הדירות בבית המשותף.

16. טענת הנתבעים לקיומם של הליכים מול רשויות התכנון לצורך קבלת היתר לביצוע השינויים האמורים אינה רלבנטית, שכן רשויות התכנון דנות בהיבט התכנוני בלבד, וסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בזכויות הקנייניות של בעלי הדירות בבית המשותף [ראו: בג"צ 1578/90 אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה (נבו), 24.10.90].

17. על-אף שטענה זו הועלתה לראשונה (ובלשון רפה) רק בסיכומי הנתבעים, ראיתי לציין כי על הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף חלים כללי הרישיון במקרקעין. ככל שניתנה לנתבעים הסכמה לשינויים שנעשו בדירותיהם - בין במפורש ובין מכללא - ע"י שתיקתם של בעלי הדירות לשימוש הייחודי שעשו הנתבעים ברכוש המשותף, הרי שלכל היותר ניתן לראות בהסכמה זו רשות לשימוש במקרקעין, ממנה רשאי נותן הרשות לחזור בכל עת. רק במקרים חריגים ויוצאי דופן תוענק הגנה לבעלי הרישיון וייקבע שהרשות שניתנה להם התגבשה לרשות בלתי הדירה (ראו: ע"א 6757/13 אביטס נ' רשות הפיתוח (נבו, 19.8.2015); ע"א 3846/13 מינהל מקרקעי ישראל נ' היפר-חלף (נבו, 21.7.2015)). כאמור, במקרה שלפני לא נטען וממילא לא הוכח שהנתבעים זכאים להגנה זו, כבעלי רישיון בלתי הדיר.

18. אציין שלא ראיתי בהגשת התביעה כעמידה דווקנית וחסרת תום לב של התובעת בזכויותיה. ראשית, עוצמת הפגיעה בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות אינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עניין של מה-בכך, וכפי שציינתי לעיל בשינויים שעשו הנתבעים בדירותיהם טמונה הצמדה של חלקים מהרכוש המשותף תוך שלילת השימוש בחלקים אלו מיתר הדיירים. שנית, השבת המצב לקדמותו לא תפגע משמעותית בנתבעים, אשר יוכלו להמשיך עשות שימוש בדירתם, כמקודם, דרך דלת הכניסה המקורית של דירותיהם; שלישית, מתן הכשר לפעולותיהם של הנתבעים, עלולה לגרור פעולות כאלו ואחרות על-ידי יתר בעלי הדירות, לעניין זה יפים הדברים הבאים:

"...כי אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם, הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם" (ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 444, 450).

סוף דבר

19. הנתבעים לא הוכיחו שניתנה להם הסכמות כל בעלי הדירות לשינויים שעשו בדירותיהם, אף לא הסכמות בדיעבד.
20. לפיכך, אני מורה על חיוב כל אחד מהנתבעים להסיר את הדלת שהתקין בדירתו ולאטום את הפתח בקיר הבית המשותף, תוך השבת מצב הקיר לקדמותו. כמו-כן, אני מורה לכל אחד מהנתבעים לפרק את המדרגות שהוקמו סמוך לדלת, על גבי הרכוש המשותף, תוך השבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו.
21. ביצוע העבודות יושלם לא יאוחר מיום 1.11.21. בקביעת מועד זה נלקחו בחשבון חגי תשרי הקרבים).
22. הסעד הכספי בגין יתרת החוב לוועד הבית נדחה בהתאם להחלטה מיום 30.6.21.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מורה על חיובו של כל אחד מהנתבעים בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪. בסכום זה נתתי דעתי לסיומו של ההליך בהסדר דיוני ללא שמיעת ראיות, לסעדים שנפסקו בפועל ולהתנהלות הצדדים בהליך.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן ביום טו' אלול תשפ"א, 23 באוגוסט 2021 בהעדר הצדדים.

עינת מידן-בלום

מפקחת על רישום מקרקעין